

RELATÓRIO FORENSE DE AUDITORIA PROCESSUAL E RECURSAL

ANÁLISE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004301-33.2018.8.19.0073 (TJRJ)

CLIENTE / APELANTE: Daniel Ferreira Lima	PROCESSO ORIGINÁRIO: 0004301-33.2018.8.19.0073 (2ª Vara de Guapimirim)
ÓRGÃO JULGADOR: TJRJ — 4ª Câmara Criminal	REGISTRO 2ª INSTÂNCIA: 2026.050.10760
RELATORA: Desª Márcia Perrini Bodart	REVISOR: Des. Luiz Marcio Victor Alves Pereira
DATA DA SESSÃO: 24/09/2026 (Presencial)	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO: 28/09/2026 (DJERJ)
SITUAÇÃO CAUTELAR: Preso Cautelar desde 14/03/2024	PENA FIXADA: 13 anos e 4 meses de reclusão (Regime Fechado)

■ ALERTA LEGAL DE PRAZOS RECURSAIS EM CURSO (OUTUBRO/2026):

O Acórdão foi publicado no DJERJ em 28/09/2026, com juntada de petição em 29/09/2026. O prazo para Embargos de Declaração é de 2 (dois) dias (Art. 619 do CPP). O prazo para Recurso Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF é de 15 (quinze) dias contínuos/corridos, nos termos do Art. 798 do CPP c/c Art. 994 e 1.003, § 5º, do CPC e Art. 26 da Lei nº 8.038/1990 (inaplicável a contagem em dias úteis no processo penal).

1. INFORMAÇÃO TRANSPARENTE E REALISTA PARA A FAMÍLIA DE DANIEL

À Família de Daniel Ferreira Lima,

Com total transparência e respeito, apresentamos a realidade processual após o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

- O que foi decidido em 24/09/2026?** Os desembargadores da 4ª Câmara Criminal decidiram manter a condenação de 13 anos e 4 meses em regime fechado, rejeitando os pedidos de anulação do júri nesta fase estadual.
- O processo acabou? Não.** O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encerrou a fase estadual ordinária. A defesa técnica agora levará o caso a Brasília, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).
- A dura realidade sobre a prisão e a detração penal:** Daniel está preso desde 14/03/2024 (cumpriu cerca de 2 anos e meio). A pena restante ainda é de aproximadamente 10 anos e 10 meses. Pela lei brasileira (Art. 33 do Código Penal), qualquer pena superior a 8 anos exige regime inicial fechado. Portanto, mesmo abatendo o tempo já cumprido, ele não vai para o semiaberto de imediato apenas pela detração. O objetivo central dos recursos em Brasília será **derrubar a qualificadora do motivo fútil ou anular o julgamento**, pois somente reduzindo a pena total para patamar inferior a 8 anos será possível alcançar a transferência para o regime semiaberto.
- O foco de combate:** O Acórdão do Rio cometeu contradições evidentes e erros na dosimetria que serão rigorosamente explorados pelos advogados nas Cortes Superiores.

2. AUDITORIA TÉCNICA E FALHAS DO ACÓRDÃO (PARA A BANCA DEFENSIVA)

Ponto 1: Erro Material e Confusão Estrutural na 3ª Fase da Dosimetria (Fls. 16)

A Desembargadora Relatora consignou no voto condutor (fls. 16): 'Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Apesar do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da **causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 2º, II, do C.Penal**, a sentenciante deixou de aplicá-la...'. O Art. 121, § 2º, II do CP (Motivo Fútil) é **qualificadora** (que fixa a baliza da pena em abstrato na 1ª fase de 12 a 30 anos) e **não majorante de 3ª fase**. Trata-se de erro material evidente e confusão dogmática passível de correção via **Embargos de Declaração (Art. 619 do CPP)** para fins de questionamento.

Ponto 2: A Tese do Motivo Fútil e os Limites da Súmula 7 do STJ (Fls. 5 e 12)

O acórdão transcreveu a denúncia e reconheceu expressamente a ocorrência de atrito anterior: 'aproximadamente 01 (um) mês antes dos fatos, a vítima se desentendeu com o acusado e o corréu, em razão do volume alto do som do veículo' (fls. 5 e 12). Embora o STJ afirme que discussão prévia nem sempre exclui de plano a futilidade, havendo divergências fáticas apreciadas pelos jurados (Súmula 7/STJ), a defesa técnica demonstrará em Recurso Especial a **desproporção na subsunção típica**, sustentando que a mola propulsora reconhecida nos autos foi a animosidade pretérita, o que afasta a futilidade imediata.

Ponto 3: Distinção Dogmática entre Motivo Subjetivo e Meio de Execução

A violência dos atos de execução (tiros, pauladas e chutes) não convalida o motivo fútil:

• **Meio de Execução vs. Motivo:** A brutalidade física diz respeito ao meio executório (que poderia configurar meio cruel - inciso III). O Ministério Público **não imputou meio cruel** na denúncia nem foi quesitado aos jurados. Não cabe ao Tribunal substituir a qualificadora não imputada sob pena de afronta ao Princípio da Correlação e à Súmula 453 do STF.

• **Bis in Idem:** Os atos de agressão já foram valorados para exasperar a pena-base na 1ª fase em 2/6 (fls. 14/15). Utilizá-los para justificar a qualificadora do motivo importaria em dupla punição pelo mesmo fato.

Ponto 4: Detração Penal (Art. 387, § 2º, CPP) e Regime Prisional (Fls. 17)

A Câmara rejeitou a aplicação imediata da detração ao fundamento genérico de que 'a quantidade de pena não deve ser o único fator (...) cabendo ao Juízo da Execução decidir'. Embora com o desconto de 2 anos e meio a pena permaneça acima de 8 anos (restando 10a e 10m em regime fechado pelo Art. 33, § 2º, 'a', CP), a recusa pura e simples em motivar a detração concreta viola o comando cogente do Art. 387, § 2º,

do CPP c/c Art. 315, § 2º, III, do CPP, devendo ser saneada para fixação precisa dos marcos executórios.

Ponto 5: Controle Judicial do Debate vs. Plenitude de Defesa (Fls. 1 e Fls. 7-8)

A Juíza Presidente cerceou a manifestação defensiva sobre a absolvição do corréu Julio Leonam no feito conexo. A Câmara respaldou a juíza com base no controle judicial do debate. Em Recurso Extraordinário perante o STF, a defesa sustentará a violação à **Plenitude de Defesa (Art. 5º, XXXVIII, 'a', da CF)**, uma vez que a acusação utilizou elementos conexos por prova emprestada (testemunha Jonathan), violando a paridade de armas.

3. CRONOGRAMA DE PRAZOS RECURSAIS

RECURSO / PEÇA	PRAZO LEGAL	REGIME DE CONTAGEM	FINALIDADE PROCESSUAL
Embargos de Declaração (Art. 619 do CPP)	2 dias	Contínuo (Art. 798 CPP)	Sanar erro material da fls. 16 (qualificadora como majorante) e prequestionar expressamente matéria federal e constitucional. Interrompe o prazo para REsp e RE.
Recurso Especial (REsp) (Art. 105, III, CF - STJ)	15 dias corridos	Art. 798 CPP / CPC Art. 1.003	Questionar a subsunção do motivo fútil e a exasperação da pena-base na 1ª fase (Art. 59 do CP), buscando reduzir a pena total para patamar inferior a 8 anos.
Recurso Extraordinário (RE) (Art. 102, III, CF - STF)	15 dias corridos	Art. 798 CPP / CPC Art. 1.003	Nulidade do Júri por cerceamento da Plenitude de Defesa (Art. 5º, XXXVIII, 'a', CF) diante da vedação de menção à absolvição do corréu conexo.

4. PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL DA DEFESA TÉCNICA

PASSO 1: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (TJRJ) Protocolar os Embargos de Declaração para sanar o erro material da fls. 16, exigir fundamentação sobre a detração e consolidar o prequestionamento legal indispensável para a admissibilidade do REsp e do RE.	PASSO 2: RECURSO ESPECIAL (STJ) Interpor Recurso Especial perante o STJ com foco na dosimetria da pena (redução da pena-base da 1ª fase e discussão sobre a qualificadora). Se a pena for reduzida para menos de 8 anos, viabiliza-se o regime semiaberto.	PASSO 3: GESTÃO EXECUTÓRIA PENAL Acompanhar a execução provisória da pena na VEP para garantir que a detração do tempo cumprido (desde 14/03/2024) seja computada para fins de progressão de regime e benefícios da LEP.
---	--	--